

1500793-87.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, perto de entorpecentes guardados, não o torna, por si só, acima de qualquer dúvida razoável, o autor do crime em comento.

O acusado negou em contraditório judicial o tráfico de drogas.

Em suma, não há prova bastante de que aqueles entorpecentes pertenciam ao réu, e a dúvida razoável o beneficia.

Ante o exposto, julgo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1500793-87.2020.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500793-87.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denilton Leite Prado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

DENILTON LEITE PRADO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 07 de abril de 2020, por volta de 08h30, na Rua Maria de Lourdes Galvão de França, altura do número 446, Padroeira, Osasco, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 57,86g de "maconha", 8,42g de "crack" e 18,63g de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado (fl. 91) e apresentou defesa prévia (fls. 94/103).

A denúncia foi recebida, deferindo-se liberdade provisória, em 15 de maio de 2020 (fls. 109/110).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 121/123.

O réu foi citado (fl. 151).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o acusado (fls. 162/166 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou procedência (fls. 169/172), e a Defesa afirmou improcedência ou necessidade de brandura no apenamento (fls. 180/190). É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial apta; notificação; defesa prévia; recebimento da denúncia; citação; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do réu.

Não há preliminares.

A ação improcede, por falta de provas bastantes à condenação.

A materialidade e a autoria vinham sinalizadas nos registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 06/08 e 10/11), da ocorrência (fls. 03/05), da apreensão de drogas (fl. 09), da constatação das substâncias (fls. 19/22) e das conclusões do exame químico-toxicológico (fls. 121/123), bem como na prova oral, mas, ao final, não há provas suficientes para a procedência.

O Guarda Municipal Felipe Henrique da Silva afirmou (registro audiovisual) que estavam em patrulhamento em local conhecido como de tráfico de drogas e, em razão da reputação do lugar, abordaram o réu, que estava com dinheiro trocado e, depois de conversa, informou onde se encontrava pochetto com cocaína, crack e maconha – em buraco em parede/muro a cinco metros. O acusado não havia sido visto em contato com as drogas. Denilton estava sozinho e foi conduzido ao Distrito Policial. O depoente não conhecia o réu.

O também Guarda Municipal Antonio dos Santos Silva confirmou o dito pelo colega, exceto que não se recordava da localização de dinheiro com o acusado, e que disse que o réu foi abordado por aparente nervosismo, sendo a praça, com quadra, utilizada inclusive por crianças para práticas esportivas. Não conhecia Denilton (registro audiovisual).

Perante a Autoridade Policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 08).

Em Juízo, o acusado disse (registro audiovisual) que foi ao posto de saúde deixar esposa e filho e, no retorno, passou pela pracinha e viu os Guardas chegando, tendo, eles, efetuado a abordagem. O Guarda Antonio bateu na cabeça do réu e a equipe o levou a escadão, quando um dos Guardas trouxe uma bolsinha. Não era do interrogando a bolsa. Estava sem dinheiro. Não conhecia os Guardas.

Ora, os Guardas Municipais não viram o acusado na posse das drogas apreendidas ou manejá-las, tampouco o viram em atividade típica de comercialização de entorpecentes. O fato de o réu estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, perto de entorpecentes guardados, não o torna, por si só, acima de qualquer dúvida razoável, o autor do crime em comento.

O acusado negou em contraditório judicial o tráfico de drogas.

Em suma, não há prova bastante de que aqueles entorpecentes pertenciam ao réu, e a dúvida razoável o beneficia.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal, e ABSOLVO DENILTON LEITE PRADO quanto à acusação destes autos com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Réu em liberdade quanto aos presentes.

Defiro a incineração dos entorpecentes, acaso não incinerados, observadas as cautelas legais.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 12 de setembro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA